Derecho de oposición manual

Contenido

I. Flujo de proceso 2

A. Origen de la solicitud 2

B. Tratamiento de la solicitud 2

II. Descripción del proceso 3

A. Procedimiento OPENBANK ESPAÑA 3

i. Origen de solicitud 3

ii. Tipo de tratamiento de la petición 9

B. Procedimiento ZINIA ESPAÑA 11

i. Origen de solicitud 11

iii. Tipo de tratamiento de la petición 12

III. Sistemas y Accesos Necesarios 13

IV. Comunicaciones 13

V. Controles – KPIs – SLAs 14

A. SLAs 14

B. Controles 14

VI. KPIs 14

VII. Requerimientos para automatización 14

C. Requerimiento 1: Comprobación de cliente 14

D. Requerimiento 2: Última voluntad 15

E. Requerimiento 3: Acceso por Picaso para la modificación de peticiones de carga masiva. 15

F. Requerimiento 3: Acceso por Picaso para la modificación de peticiones de carga masiva. 15

I. Flujo de proceso

El flujo consta de 2 fases:

A. Origen de la solicitud

En esta primera fase se gestionan todas las peticiones relacionadas con el derecho de oposición, ejecutadas por:

- Peticiones telefónicas no ejecutables a través del Front del cliente ni por Picaso desde el Contact Center.
- Peticiones por correo electrónico. Los distintos correos a través de los cuales el cliente puede solicitar el Derecho de Oposición son:
    - privacy@openbank.com
    - sinpublicidad@openbank.com
    - privacidad.es@zinia.com
    - pagoflexible@cc.zinia.com
- Peticiones de modificación de consentimientos a NO con origen en otros departamentos del banco, motivados por cambios en el status del cliente en algún ámbito. Por ejemplo, fallecimiento, apertura de proceso concursal, etc....

Dentro del ámbito del Derecho de Oposición manual, los clientes pueden realizar peticiones concretas no recogidas en los automatismos previstos en cada marca.
También a aquellos usuarios que por ciertos motivos no tengan claves o actico su Front.

Aquellos clientes que disponen del acceso verificado a su Front o pueden verificarse como tal a través de los Contact Center, se gestionarán a través del procedimiento de Oposición Automático.

B. Tratamiento de la solicitud

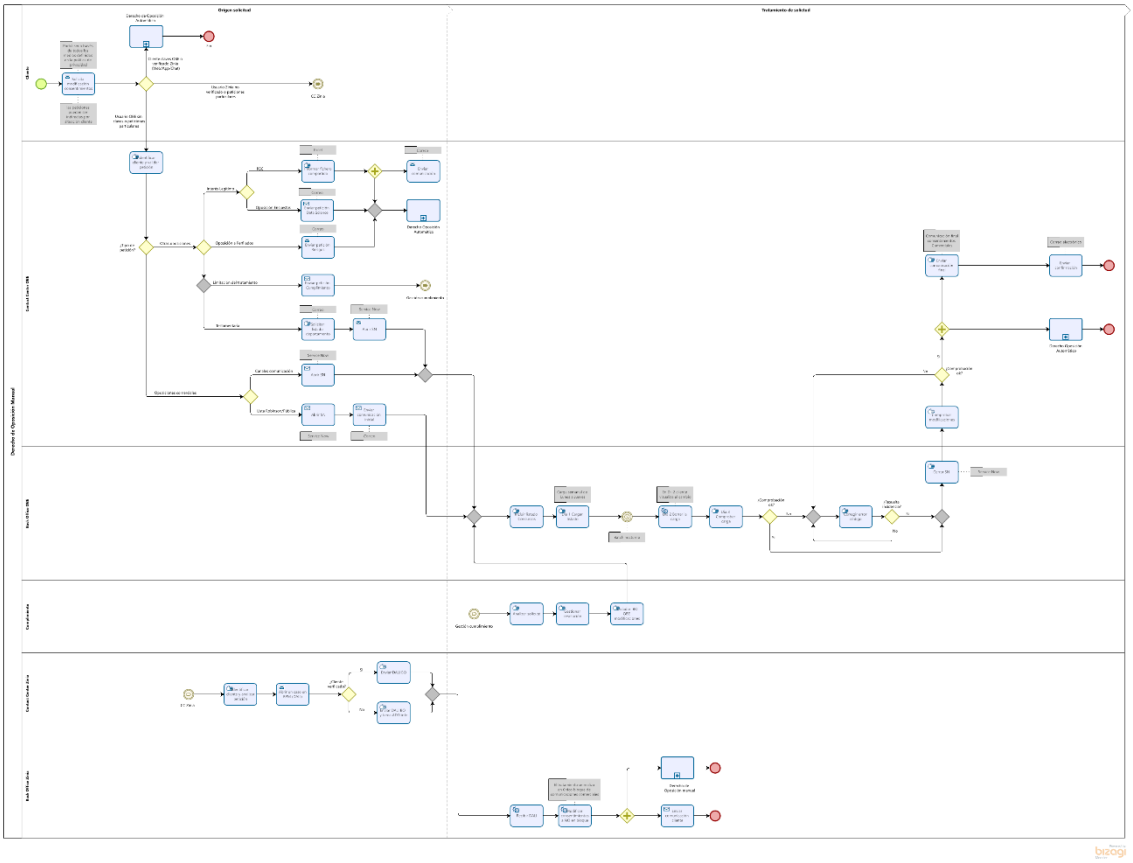
En esta fase se va a llevar a cabo la aplicación efectiva de los consentimientos que se quieren modificar por el cliente o internamente por el cambio de estatus del cliente/usuario,

Esta fase tiene como objetivo describir el procedimiento para las modificaciones manuales en el sistema por cada una de las marcas.

En este proceso se encuentras involucrados los equipos de:
- BACKOFFICE GDPR OBE
- CONTACT CENTER OBE

- CUMPLIMIENTO
- BACKOFFICE ZINIA
- CONTACT CENTER ZINIA (NUEVA CREACIÓN)

A continuación, se adjunta el flujo en formato .png y .bpm:



Flujo proceso Derecho oposición manual

II. Descripción del proceso

A. Procedimiento OPENBANK ESPAÑA

i. Origen de solicitud

Las peticiones de acceso que se canalizan por este procedimiento son las recibidas por las siguientes vías:

- Peticiones telefónicas no ejecutables a través del Front del cliente ni por Picaso desde el Contact Center.
- Peticiones por correo electrónico. Los distintos correos a través de los cuales el cliente puede solicitar el Derecho de Oposición son:
    - privacy@openbank.com
    - sinpublicidad@openbank.com

- Peticiones de modificación de consentimientos a NO con origen en otros departamentos del banco, motivados por cambios en el status del cliente en algún ámbito. Por ejemplo, fallecimiento, apertura de proceso concursal, etc....

Estas peticiones son recibidas y tratadas en primera instancia por el **CONTACT CENTER OBE:**

a. Solicitar derecho de Oposición (Consentimientos de comunicaciones).

Ejercicios de oposición solicitados fuera del circuito automatizado, que pueden derivarse del propio cliente o por petición interna de un departamento por encontrarse el cliente en una situación susceptible de ser excluido de las comunicaciones del Banco.

b. Identificar cliente y validar petición

Si la petición se recibe a través de llamada y el cliente ha pasado claves, se procederá con la petición puesto que el cliente ha sido identificado. En caso contrario, si el cliente no ha pasado claves y/o la petición ha sido remitida por correo electrónico o carta, se procederá a validar la identificación del cliente.

Esto es comprobar con copia de DNI y carta firmada que las firmas corresponden.

Si no dispone de la información necesaria, el Contact Center OBE se la solicita al cliente.La identificación del cliente se realiza solicitando que remita el DNI, para ello se genera un link de TRANXFER que se pone a disposición del cliente.

Adjuntamos guía de este proceso.

Manual TRANXFER

c. Tipo de peticiones manuales de Oposición

El agente de Contact Center GDPR OBE deberá analizar y confirmar el tipo de petición realizada y en función del tipo de petición se procederá a gestionarla por el circuito pertinente.

En principio las peticiones se canalizan a través de dos tipos de modificación de consentimientos, aquellos estrictamente comerciales solicitados por el cliente/usuario y aquellos que se producen por cambios en el status del cliente o usuario y que son iniciados por el área correspondiente.

Por cambios de estatus del cliente/usuario:

1) *Interés legítimo*

   1.1 Derecho de oposición comunicaciones corporativas (RSC).

Solicitud generada por el propio cliente/usuario para ser excluido de las comunicaciones relacionadas con las acciones, políticas con impacto social o ambiental, por ejemplo: acción donativa solidaria para catástrofes, etc....
Estas peticiones son incluidas por CC OBE en un fichero compartido con Negocio – Campañas, para que ellos lo tengan en cuenta en los nuevos perímetros de las campañas comerciales.

El fichero tiene la siguiente ubicación:

https://santandernet.sharepoint.com/:x:/r/sites/NEGOCIO-CAMPAAS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE847EFC-CF2E-4CB2-A746-F6C7549FF8AF%7D&file=Clientes%20a%20excluir%20comunicaciones%20responsabilidad%20social%20(Eventos%2C%20Solidario%2C%20IG%20Live%20...).xlsx&action=default&mobileredirect=true

A partir de este momento, se enlaza con el manual de Oposición automática en el apartado **ii. Campañas de Marketing - B. Tratamiento de datos.**

1.2 Derecho de Oposición a encuestas
Solicitud generada por el propio cliente/usuario para ser excluido de las comunicaciones relacionadas con encuestas de calidad, servicios, preferencias, etc...
Estas peticiones se remiten por correo electrónico a **DATA SCIENCE** para que sean tenidas en cuenta y sean excluidas de los perímetros correspondientes a estas acciones.

A partir de este momento, se enlaza con el manual de Oposición automática en el apartado **ii. Campañas de Marketing - B. Tratamiento de datos.**

2) *Derecho de oposición a perfilados/ Oposición a decisiones automatizadas.*
Solicitud generada por el propio cliente/usuario para oponerse a que sus datos personales se utilicen para crear perfiles automatizados para predecir gustos, preferencias o productos de predefinida.

Por ejemplo, ofrecimiento de Prestamos Pre Concedidos.

Estas peticiones se remiten por correo electrónico a **Departamento de Riesgos**, para que sean tenidas en cuenta y sean excluidas de los perímetros correspondientes a estas acciones.

A partir de este momento, se enlaza con el manual de Oposición automática en el apartado **ii. Campañas de Marketing - B. Tratamiento de datos.**

3) *Derecho de limitación de tratamiento*
Suele ser reglamentaria y temporal, por lo que estas peticiones son remitidas al **Departamento de Cumplimiento** por correo electrónico, para valorar y gestionar la petición.

Procedimiento incluido en este manual en apartado ii. Tratamiento de la petición – **TRATAMIENTO POR CUMPLIMIENTO.**

4) *Testamentaria.*
CC OBE solicita semanalmente, en concreto los lunes, un listado al Departamento de Testamentaría por correo electrónico, una vez lo reciben.
Tras la petición por correo, CC OBE apertura un SN que traslada a BO OBE para que lo gestione.

Procedimiento incluido en este manual en apartado ii. Tratamiento de la petición **– f. Carga masiva de peticiones**

Por solicitud del cliente/usuario:

5) *Lista Robinson Publica.*
Solicitud generada por una empresa ajena que regularmente traslada peticiones por correo electrónico al CC OBE, esta empresa actúa como intermediario entre el cliente y la entidad para ejercer el derecho de oposición.

Tras la petición por correo, CC OBE apertura un SN que traslada a BO OBE para que lo gestione.
Procedimiento incluido en este manual en apartado ii. Tratamiento de la petición – f. Carga masiva de peticiones

6) *Lista Robinson.*
Solicitud generada por el propio cliente para su exclusión de cualquier comunicación comercial por parte de la entidad. Ejerce este derecho por cualquiera de medios definidos en la política de la entidad.

Tras la petición por correo, CC OBE apertura un SN que traslada a BO OBE para que lo gestione.
Procedimiento incluido en este manual en apartado ii. Tratamiento de la petición – f. Carga masiva de peticiones

7) *Derecho de oposición de canales concretos de comunicación.*
Solicitud genera por el propio cliente/usuario para ser excluido de ciertos canales de comunicación, como por ejemplo por SMS.

Tras la petición por correo, CC OBE apertura un SN que traslada a BO OBE para que lo gestione.
Procedimiento incluido en este manual en apartado ii. Tratamiento de la petición – f. Carga masiva de peticiones

d. Comunicaciones iniciales cliente

Para las oposiciones de **1.1) RSC** y **5) Listado Robinson Pública** se remite una primera comunicación indicando que se ha recibido la petición y que en un plazo máximo de 30 días será efectivo.

En primera fase del proceso de verificación y cruce de mundos para Oposición que será realizado por Negocio-Campañas, descrito en el procedimiento de **Derecho de Oposición automático,** todos los clientes que estén presenten en ambos mundos serán excluidos automáticamente de las comunicaciones, por lo que podemos encontrarnos con un cliente al estemos comunicando su inclusión en Lista Robinson y ya esté excluido del perímetro automáticamente por negocio.

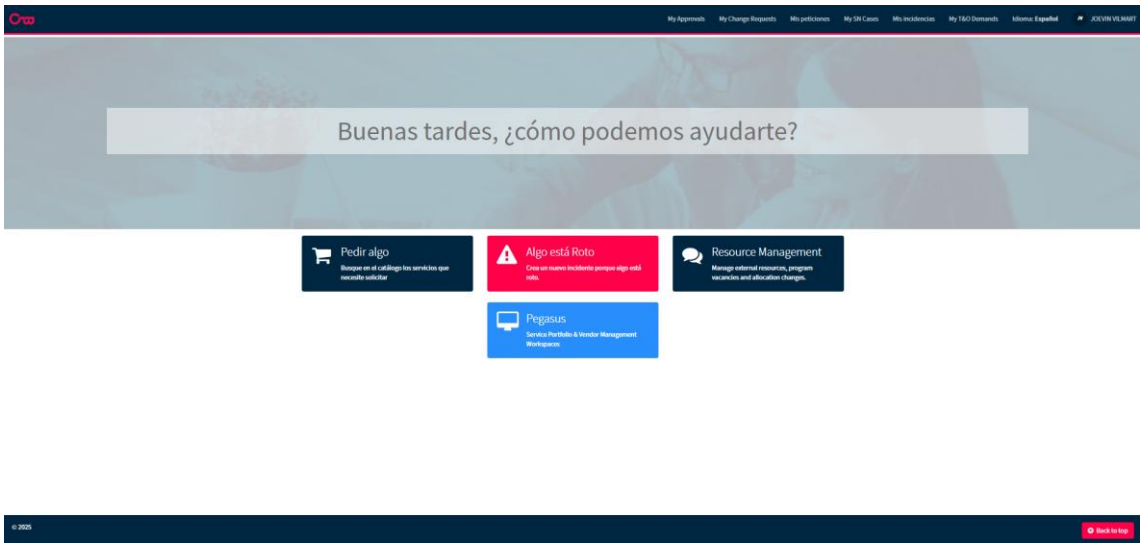
Los modelos de las comunicaciones son:

Comunicaciones oposición OBE

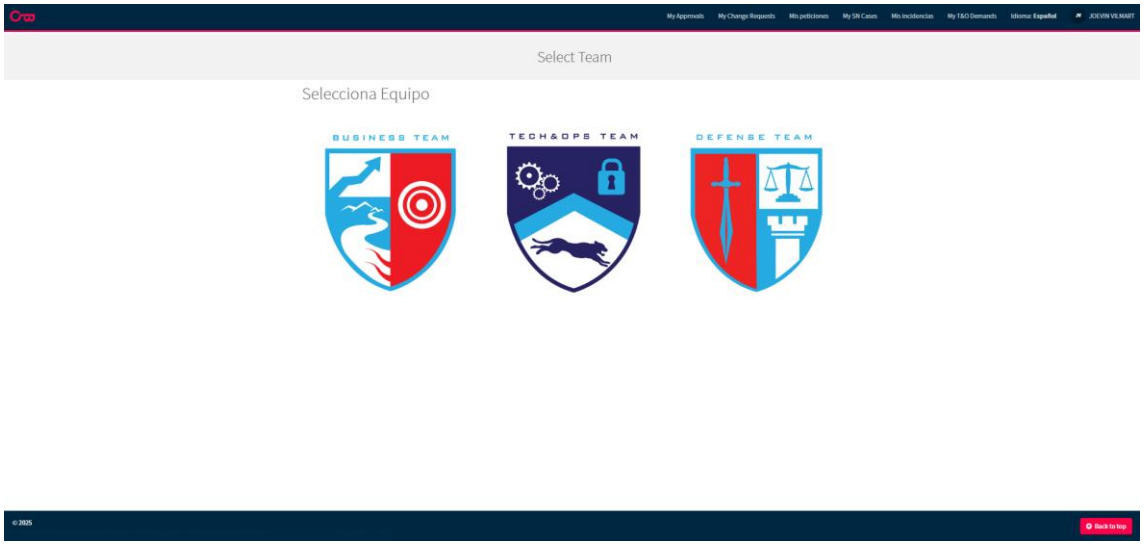
e. Abrir ServiceNow

Para las solicitudes anteriores 4), 5) 6) y 7) será necesario abrir petición por Servicenow a Back Office GDPR OBE para que este pueda ejecutar la petición.

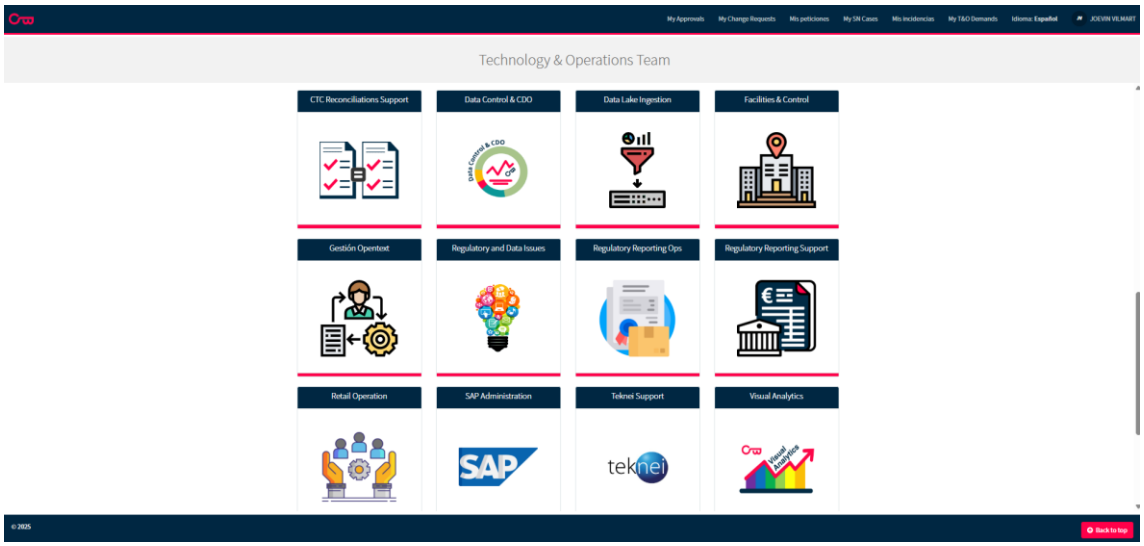
El agente accederá a Servicenow para realizar petición a BO GDPR OBE. ***Selecciona Pedir algo.***



Posteriormente selecciona TECH&OPS TEAM.



Y escoge el ticket Regulatory and Data Issues.



En el formulario el agente selecciona GDPR en el campo Regulatory, Derecho de Acceso en el campo Problema. También se informará de la fecha máxima de resolución, un título de la petición y la descripción.

ii. Tipo de tratamiento de la petición

Tratamiento por Cumplimiento

En aquellos casos que el equipo de CC OBE ES se encuentren ante un caso de Limitación del tratamiento, sea cual sea el origen de este, lo remiten al equipo de Cumplimiento.

f. Análisis de petición

En el departamento se realiza en primer lugar una valoración de dicha limitación y del impacto sobre los consentimientos del cliente.

g. Gestionar resolución

Tras el análisis, se valora por Cumplimiento las medidas a tomar y el intervalo temporal afectado.

h. Trasladar BO OBE modificaciones

Se traslada al departamento de BO OBE ES las modificaciones correspondientes sobre los consentimientos del titular que tiene otorgados a la entidad, integrándose en el **procedimiento f. Procedimiento carga masiva de petición**

Tratamiento por Back Office OBE

i. Procedimiento carga masiva de petición

Este proceso se realiza por el Back Office de OBE semanalmente de forma manual.

La finalidad de este proceso es el tratamiento conjunto de todas aquellas modificaciones de consentimiento comerciales que no pueden ejecutarse de manera automática y realizar su carga de manera masiva cada 7 días.

A parte de las solicitudes explicadas en el apartado anterior, BO OBE GDPR incluye en esta carga masiva para modificar consentimientos **el Listado de Concursos** para excluirlos también de las comunicaciones.

Una vez se han recepción todas las peticiones por las áreas correspondiente e incluidas las solicitadas de forma manual por los clientes, se inicia la gestión de su tratamiento.

Todo el detalle del proceso operativo de la carga masiva está descrito en el la siguiente guía:

Manual de BO OBE para carga masiva

Este procedimiento consta de 3 partes:

j. *Día 1. Carga de Datos*

BBOO GDPR OBE tiene que cargar el MAESTRO DE CARGAS BBDD para modificar uno, varios o todos los canales de comunicación de cada F que haya sido solicitada.

Esta carga solo puede realizarse de lunes a jueves por motivos operacionales del sistema.

A parte de las peticiones realizadas por CC OBE, BBOO OBE debe añadir listado de F de procesos concursales generados en los últimos 7 días.

EL "txt" que se genera tras el tratamiento se debe subir a NAS, en la carpeta Z:\EntradaFTP

Una vez se ha subido este .txt por la noche se genera un batch que carga el fichero en sistema dejando cargadas las modificaciones incluidas en él.

k. *Día 2. Borrado de datos*

Al día siguiente de la carga, el "txt" que se ha subido a la carpeta indicada debe borrarse, y en el Excel de seguimiento de BBOO GDPR OBE se anota la fecha del día de borrado.

l. *DIA 3. Comprobación de la carga.*

Se verifica por parte de BBOO si la carga ha sido correcta. Si todo es correcto se debe cerrar el SN para que retorne a CC OBE.

m. Error en la carga.

Si se detecta un fallo en la carga de los datos se debe seguir el protocolo de actuación descrito en le manual de carga masiva hasta la corrección del error, una vez resuelto se debe cerrar el SN para que retorne a CC OBE.

n. Comunicaciones finales al cliente

En las solicitudes concretas de **1.1) RSC** y **5) Listado Robinson Pública** Se debe remitir como último paso y desde CC OBE una comunicación al usuario confirmando el cambio efectivo.

Los modelos son:

Comunicaciones oposición OBE

Las comunicaciones se remiten desde el equipo de Privacy de canales digitales a través de correo electrónico.

B. Procedimiento ZINIA ESPAÑA

i. Origen de solicitud

o. Solicitar derecho de Oposición comunicaciones

Ejercicios de oposición solicitados fuera del circuito automatizado, que pueden derivarse del propio cliente o por petición interna de un departamento por encontrarse el cliente en una situación susceptible de ser excluido de las comunicaciones de Zinia.

Las peticiones de acceso que se canalizan por este procedimiento son las recibidas por las siguientes vías:

- Peticiones telefónicas no ejecutables a través del Front del cliente ni por Picaso desde el Contact Center.
- Peticiones directas de cliente ZINIA realizadas a través de los medios definidos en la política de privacidad: Llamada telefónica (Contac Center ZINIA) +34 91087027, chat y través de correo electrónico a:
    - privacidad.es@zinia.com
    - pagoflexible@cc.zinia.com

Estas peticiones son recibidas y tratadas en primera instancia por el **Contact Center de Zinia ES.**

p. Identificar cliente y validar petición

Par poder gestionar la petición y remitir por los canales habilitados el documento de acceso se deberá de verificar al cliente de ZINIA.

- **Verificación automática**
  Si el número de teléfono o el mail de contacto son los que están registrados como verificados en PICASO y el gestor no tiene que hacer ninguna acción adicional para verificar al cliente.

  - **Verificación manual**
  Si el teléfono o mail de contacto no es el registrado como verificado se procede a la verificación manual mediante preguntas de seguridad.

  El cliente debe identificarse manualmente a través de 3 puntos de datos específicos, que incluyen:

    - Motivo del pago / Referencia de pago*
    - nombre completo en la factura (!)
    - Dirección de correo electrónico
    - Dirección de facturación
    - Número de pedido / Distribuidor
    - Fecha del pedido / total del pedido
    - Productos pedidos

    *recomendado /! obligatorio

  Si la verificación es por mail y el cliente no contesta, se le insta a contactar telefónicamente.

Una vez el cliente está verificado se analiza la petición de cambios en los consentimientos solicitados por el cliente y/o usuario.

q. Apertura de Caso en BMP - DALI

Estas peticiones son recibidas y tratadas en primera instancia por el Contact Center de ZINIA que abrirán un caso en BPM (DALI).

Incluimos manual en ingles explicativo.

USER MANUAL_ Dalí V02.1.pdf

iii. Tipo de tratamiento de la petición

r. Recibir Dali

Una vez se ha gestionado la recepción de la petición, esta es remitida a BO ZINIA ES a través de Appian (Dali).

s. *Modificación consentimientos por BO GDPR Zinia*

El BO ZINIA ES trata las modificaciones en único bloque de consentimientos, es decir no se trata cada tipo de consentimiento por separado, si no que se revoca o activa en bloque.

A partir de este momento y de manera paralela al último paso de comunicación, se enlaza con el manual de Oposición automática en el apartado **ii. Campañas de Marketing - B. Tratamiento de datos.**

t. *Enviar comunicación al cliente*

Una vez se haya gestionado los consentimientos del cliente se le remitirá desde BO Zinia ES una comunicación al usuario confirmando el cambio efectivo.

Los modelos son:

Comunicaciones oposición Zinia ES

Las comunicaciones se remiten desde el equipo de Privacy de canales digitales a través de correo electrónico.

Con esta comunicación finalizamos el procedimiento de Zinia ES.

III. Sistemas y Accesos Necesarios

Sistema	Acceso
BPM (Para DALI)	
Excel	
OPS portal	

IV. Comunicaciones

Id	Nombre	Descripción	Ejemplo
DAM1	Comunicaciones Oposición OBE	Comunicaciones para cada tipo de oposición en OBE	Comunicaciones OBE
DAM2	Comunicación Oposición Zinia ES	Comunicaciones para cada tipo de oposición en Zinia Es	Comunicaciones Zinia ES

V. Controles – KPIs – SLAs

A. SLAs

Desde la fecha de petición tenemos un SLA regulatorio de 30 día naturales para compartir la información de ambas marcas.

B. Controles

En este bloque de derecho de GDPR el control se va a realizar en segunda línea desde el departamento de Negocio-Campañas, quien realizará las exclusiones pertinentes de aquellos clientes que se encuentren en ambos mundos.

A modo informativo, en relación al cruce y verificación que se va a implantar se prevén dos fases:

- **Fase I:** Desde inicio, al no disponer de operativa desarrollada, se excluyen de los perímetros de comunicaciones todos los clientes que se encuentren en ambos mundos sin excepciones.
  Se impone un control semanal para confirmar el impacto de estas exclusiones masivas en las recepciones de consultas y reclamaciones de clientes en ambos para que en caso necesario se impongan medidas de corrección y minimización de impacto.
- **Fase II:** En una segunda fase de la que no se tiene tiempo estimado de aplicación, se prevé recoger la última voluntad informada por el cliente en cualquiera de los mundos y aplicar esta a todas las comunicaciones en todos los mundos donde sea coincidente.
  Esto no implica en ningún caso que se modifiquen los consentimientos que el cliente puede ver en su área de cliente.

VI. KPIs

VII. Requerimientos para automatización

C. Requerimiento 1: Comprobación de cliente

Se solicita que tras realizar petición desde la Web o desde PICASO, que se compruebe automáticamente si el cliente de Openbank España también es cliente de Zinia. Para ello se deberá comprobar si el Nº de documento de identidad del cliente se encuentra como cliente en Zinia.

D. Requerimiento 2: Última voluntad

ADOBE debería recoger la última voluntad del cliente independientemente de la empresa en la que realice el cambio. Por ejemplo, si decide en Zinia España no recibir por SMS comunicaciones comerciales y no solo operativamente, si no que los consentimientos deberían modificarse visualmente en el Front del cliente.

E. Requerimiento 3: Acceso por Picaso para la modificación de peticiones de carga masiva.

Se solicita que esta ultima voluntad indicada en el requerimiento anterior, se traslade y actualice en los Front de los clientes para que esté acorde a lo que realmente se está ejecutando.

F. Requerimiento 3: Acceso por Picaso para la modificación de peticiones de carga masiva.

Por ejemplo, que, si un cliente solicita a través del Contact o Privacy no recibir comunicación por SMS, CC o Privacy pueda acceder a DPO y pueda modificarlo desde allí con la verificación correspondiente del cliente, pero sin tener que abrir un SN a BO y todas las gestiones internas.